



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2697575 - RJ (2024/0265548-7)

RELATORA : MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE : ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : SÍLVIO ROBERTO SILVA LOPES DE SOUZA - RJ137906
LUCIANA SANTOS COSTA - RJ214277
IARA VAZ DOS SANTOS - DF075945
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO

Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples (CNJ/Recomendação nº 144/2023 e CNJ/Resolução nº 376/2021), adoto, em parte, o relatório de fls. 1.647-1.648 (e-STJ):

"Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA, condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mais multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e IV; 129 e 146, §1º (5x), todos do CP, contra decisão proferida pela Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Especial pelo óbice inserto nas Súmulas 7 e 83 do STJ.

No Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, o recorrente alega ofensa aos artigos 157; 226, incisos I e II; 563; 564, inciso III e 593, § 3º, todos do Código de Processo Penal, aduzindo que a decisão dos jurados restou manifestamente contrária à prova dos autos, já que o réu foi reconhecido pela vítima sem serem respeitadas as formalidades exigidas.

Nas razões do agravo, insertas às fls. 1619/1624, o agravante aponta que 'a Súmula 7 veda o reexame de provas, mas não impede a apreciação de questões de direito infraconstitucional, como a violação de normas processuais e legais.

Da mesma forma, a Súmula 83, embora estabeleça que a divergência jurisprudencial não enseja recurso especial quando o tribunal adotou entendimento pacificado, não pode ser aplicada de forma automática em situações nas quais há flagrante violação de normas processuais, como a ausência de fundamentação adequada para o reconhecimento do acusado."

A decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 182/STJ.

Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental.

Contrarrazões (e-STJ fls. 1.677-1.687).

Decido.

O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.

Rememoro que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, poderá ocorrer ainda que não conhecido o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.

Nesse sentido, identifico a existência de elementos suficientes para reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos abaixo expendidos.

A defesa alega violação aos artigos 157, 226, I e II, 563, 564, III e 593, § 3º, Código de Processo Penal, pugnando pela anulação de todo o processo ou, subsidiariamente, pela realização de novo julgamento.

O acórdão recorrido rejeitou a tese de nulidade do reconhecimento pessoal valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1.428-1.437):

"Depreende-se que o reconhecimento realizado na fase extrajudicial seguiu as diretrizes do referido dispositivo supramencionado, conforme termos de declaração acostado aos autos.

Assim, a insurgência defensiva em relação aos reconhecimentos feitos ainda na fase investigativa não tem qualquer cabimento, haja vista que os questionados reconhecimentos foram feitos observando o procedimento disposto no art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, conforme se verifica ao final dos termos de declaração das testemunhas (index 40, 44 e 57) e dos autos de reconhecimento (index 42, 46 e 59).

Outrossim, verifica-se que as vítimas efetuaram o reconhecimento do apelante/apelado em Juízo, oportunidade em que ele foi posto em sala de manjamento, seguindo o procedimento disposto no inciso II, do art. 226 do Código de Processo Penal.

Como se vê, o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial foi ratificado em Juízo (na primeira fase), sob a égide do contraditório e da ampla defesa, conforme restou consignado na decisão de pronúncia.

Do mesmo modo, os reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial foram categoricamente ratificados pelas vítimas/testemunhas Ítalo, Leandro e Rafael, ouvidas durante Sessão Plenária.

Não se pode perder de vista que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Cumpra registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. In casu, não há qualquer irregularidade

a ser sanada e, ainda que houvesse, já restaria convalidada, ante a evidente preclusão temporal, eis que incabível recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, quando a nulidade arguida é anterior à decisão de pronúncia.

(...)

Ouvidos na primeira fase do procedimento do Júri, as vítimas ÍTALO FERNANDES CORREIA, LEANDRO CUNHA DA SILVA e RAFAEL SALES CAMILIE reconheceram, inequivocamente, o apelante/apelado como o autor dos crimes em questão. Segundo relato da vítima LEANDRO CUNHA DA SILVA, disse que estava em um pagode com um grupo de amigos e, por volta de 23 horas, desceram para fumar, tendo, logo após, surgido um homem dizendo ser “P2” e que iria atirar, o que de fato fez, atingindo seu pé. Posteriormente, mandou o grupo sentar no meio fio. Tempo depois, Nathan chega ao local e pergunta o que havia acontecido no pé do depoente, momento em que o réu acerta uma coronhada na cabeça de dele. Ato contínuo, Rodrigo, irmão do depoente, chegou ao local e questiona o réu o que havia acontecido, momento em que este, sem falar nada, dispara a arma de fogo, mais de uma vez, contra Rodrigo.

Por fim, a vítima LEANDRO esclareceu ter reconhecido o réu em sede policial, **acrescentando já saber de quem se tratava, haja vista ter circulado em um grupo de WhatsApp fotos do mesmo com comentários no sentido de que ser conhecido na região por condutas similares.**

Segue o seguinte trecho das declarações de LEANDRO na AIJ (index 422):

(...)

No mesmo sentido, merece destaque o depoimento prestado pela vítima ÍTALO FERNANDES CORREIA, a qual afirmou que estava em um pagode quando desceu, por volta das 23 horas, para fumar com Nathan, Rafael e Marcos em uma rua mais afastada. Em certo momento surgiu um homem armado, já com a arma destravada, tendo Leandro então perguntado se o réu iria atirar e o réu o fez.

Aduziu ter o réu, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, determinado que todos se sentassem em um local mais isolado e escuro, dizendo que não atiraria mais em ninguém. Porém, quando Nathan apareceu para ajudar Leandro, o réu desferiu-lhe uma coronhada.

Em seguida, tão logo a vítima Rodrigo chegou ao local, o réu dispara contra a mesma. Em remate, ÍTALO esclareceu que a iluminação no local dos fatos era um pouco precária, entretanto, em dado momento o réu andou para um ponto com maior claridade o que permitiu que o identificasse em sede policial.

Destaca-se ainda do depoimento da vítima RAFAEL SALES CAMILIE, a qual afirma que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, reconhecendo, sem sombra de dúvidas, o apelante/apelado.

Depreende-se dos autos que a referida testemunha reconheceu sem sombra de dúvida o apelante/apelado como o autor dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, sendo o indivíduo que estava à direita dentre três indivíduos com características similares e o único que trajava blusa azul.

Sobre isso, bem asseverou a insigne Promotora de Justiça nas contrarrazões, inexistir vício por conta de o acusado ter usado uma roupa diferente dos demais indivíduos comparados a ele durante o reconhecimento pessoal realizado em Juízo, visto que o art. 226 do

CPP, como demonstrado, não traz qualquer exigência quanto às vestimentas a serem utilizadas nesse ato processual.

Tais relatos, prestados na primeira fase do Júri, são claros e coerentes, descrevendo também com precisão toda a dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória.

Ouvidos em Sessão Plenária, as vítimas/testemunhas LEANDRO, ÍTALO e RAFAEL ratificaram suas declarações anteriores, confirmando, de forma inequívoca, ser o apelante o autor dos delitos em questão:

MP: O senhor diz que naquele momento do fato, o senhor não conhecia ele (apelante), certo? Leandro: Não, não. Nunca tinha visto. MP: Como é que chegou ao seu conhecimento, consta aqui nos autos que os senhores teriam visto fotos do réu, né? Ali na localidade. Leandro: Sim. MP: Como é que foi isso? As pessoas ali do local, da vizinhança, conheciam ele? Leandro: **O pessoal dali” meio que conhecia já ele, já sabia quem era e tal e muita gente no dia seguinte, um tempo seguinte, assim, falou, meio que falou que era ele, mostrou foto. Nos dias próximos mesmo já mostraram foto pra gente (...)** MP: Isso que eu quero que o senhor deixe bem claro aqui pra gente. Essas pessoas que circularam essas fotos, natural do bairro, as pessoas sabiam que era ele. Eles estavam falando pro senhor falar que era ele ou eles estavam mostrando uma foto de uma pessoa e falando assim: “Foi essa pessoa?” Leandro: Eles estavam perguntando se era aquela pessoa. MP: Entendi. Aí através dessas fotos, o senhor olhou e falou: “É, é essa pessoa.”... Leandro: É, PORQUE NÃO TEM COMO ESQUECER, NÉ? É MEIO ÓBVIO, NÃO TINHA COMO EU DUVIDAR DE QUEM ERA. NÃO TENHO DÚVIDA, NA VERDADE. MP: Não tem dúvida nenhuma? Leandro: Não. (...) MP: Como era essa luminosidade de lá, era fraca, mas ele chegou perto? Como foi pro senhor ver o rosto dele? Leandro: Lá eu lembro que lá próximo tem um posto, tem até hoje. Mas mesmo assim era escuro. Mas tem um pontinho de luz assim. DAVA PRA VER BEM O ROSTO DELE, PORQUE ELE SE MOVIMENTAVA TAMBÉM. (...) MP: O senhor tem algum motivo... O senhor disse que não conhecia ele antes, pra imputar a ele esse crime? Leandro: Não. Se não fosse ele... EU TENHO CERTEZA QUE É ELE. (...)” (Vítima/testemunha LEANDRO CUNHA DA SILVA)

MP: Sobre a questão agora do reconhecimento, tá? No momento do fato, naquele dia, momento do fato, o senhor não conhecia o Adriano. Ítalo: Não, não, senhora. MP: Nunca tinha visto? Ítalo: Não. MP: Tá. Ele chegou... O senhor já depôs sobre isso, mas eu quero que o senhor diga hoje aqui pra gente. O SENHOR TEVE MOMENTO DE LUMINOSIDADE QUE O SENHOR CONSEGUIU ENXERGAR O ROSTO DELE ALI? Ítalo: SIM. NESSE PRIMEIRO MOMENTO, TINHA UMA LUZ. ELE ESTAVA BEM EMBAIXO DO POSTE, MAS TAMBÉM NÃO ERA A LUZ MAIS CLARA, NÉ? ERA UMA LUZ MAIS AMARELADA E TAL, MAS, NESSE PRIMEIRO MOMENTO, PRINCIPALMENTE, A GENTE TEVE UM OLHAR ASSIM, CHEGOU A TER ESSA TROCA DE OLHAR. MP: O senhor se recorda se após o fato, no dia seguinte ou alguns dias, enfim não sei quando, **o senhor recebeu fotos ou viu fotos que circularam na vizinhança do Adriano perguntando pra vocês se tinha sido ele? Ítalo: Sim. Acho que chegou a ter uma**

foto e pelo que me informaram, acho que foi algum dos próprios que “tavam” ali também, que mostrou e tal. Acho que foi Jaqueline, uma das moradoras lá da proximidade e ela mostrou uma foto. Só que quando chegou, se eu não me engano, se alguém me mandou acho que foram meus próprios amigos mesmo que falou. MP: Eles te encaminharam a foto? Ítalo: É, exato. MP: Aí o senhor foi fazer também esse reconhecimento na delegacia? Ítalo: Sim, sim. MP: Te mostraram foto do sistema de segurança? Ítalo: Sim, mostrou diversos indivíduos ali e conseguimos fazer o reconhecimento fácil ali. MP: O senhor viu algumas fotos e dentre elas, estava a foto do Adriano? Ítalo: Correto. Isso na delegacia. MP: O SENHOR NÃO TEVE DÚVIDA DE RECONHECER A PESSOA DO ADRIANO COMO SENDO AQUELE QUE COMETEU ISSO TUDO? Ítalo: NÃO, NÃO, NÃO. (...) MP: Essas fotografias que rolaram, seja pela Jaqueline, seja por algum dos seus amigos que te mostrou, a pessoa te mostrou falando assim: “diz que foi ele” ou foi essa pessoa perguntando? Ítalo: Não, não senhora. Tipo, mandou só mesmo perguntando e a gente até se espantou e tal. MP: De conhecerem ele... Ítalo: É, exato. Falou assim: “Po, caraca mano, não é possível.” Tipo, assombrou a gente. MP: Então, ninguém mandou o senhor reconhecer ele? Ítalo: Não. (...)” (Vítima/testemunha ÍTALO FERNANDES CORREIA)

MP: No dia do fato, no que aquilo aconteceu, o senhor conhecia o Adriano? Rafael: Não, não conhecia. MP: Mas conseguiu olhar o rosto dele? Rafael: Consegui. MP: Depois o senhor foi em sede policial, na delegacia... Rafael: Na delegacia. MP: O senhor viu foto e reconheceu ele? Rafael: Sim. E não teve nenhuma dúvida? Rafael: Não. MP: E mais uma pergunta. NAQUELA OUTRA AUDIÊNCIA QUE O SENHOR ESTEVE AQUI, O SENHOR FEZ UMA SESSÃO DE RECONHECIMENTO? COMO FOI ESSA SESSÃO, FOI ALI, ASSIM, O SENHOR FICOU NUM QUARTINHO, BOTARAM TRÊS PESSOAS E O SENHOR NÃO TEVE ALGUMA DÚVIDA EM RECONHECÊ-LO? Rafael: NÃO. (...) A rua era escura, mas não era um breu a ponto de você não conseguir enxergar uma pessoa na sua frente, entendeu? Ele estava próximo da gente. Defesa: Você enxergou o vulto ou enxergou a pessoa? Rafael: A pessoa. (...)” (Vítima/testemunha RAFAEL SALES CAMILIE)

(...)

Não há qualquer contradição entre os depoimentos prestados no decorrer da persecução penal, já que todas as vítimas/testemunhas sustentaram a mesma versão desde a fase inquisitorial.

É de se destacar que as vítimas não conheciam o apelante/apelado anteriormente, não havendo qualquer motivo para imputar-lhe falsamente a prática de delitos tão graves, a fim de prejudicá-lo. Portanto, não há qualquer razão para se retirar a credibilidade da palavra das vítimas, como pretende a defesa, tendo seus depoimentos sido desprovidos de quaisquer motivações diferentes que não fossem revelar a verdade dos fatos. Salienta-se que apenas a vítima NATHAN e a testemunha MARCOS VINÍCIUS não conseguiram reconhecer, com a certeza necessária, o apelante/apelado, por não terem conseguido visualizar precisamente seu rosto no dia dos fatos. Demais disso, não se extrai dos autos qualquer motivação espúria por parte das vítimas/testemunhas para atribuírem a autoria delitiva ao apelante/apelado, nem se vislumbra qualquer indício de que as mesmas tenham sido “induzidas” a reconhecê-lo erroneamente, como quer fazer crer a defesa.” (Grifos acrescidos)

Com efeito, o reconhecimento pessoal busca, em última análise, indicar com precisão a pessoa em relação à qual se imputa determinada infração penal objeto de persecução.

Sobre o tema, é necessário destacar que esta Corte tem sufragado, desde 2020 (HC 598.886/SC - relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz), o entendimento segundo o qual as fragilidades inerentes ao reconhecimento unicamente fotográfico, sem atenção devida ao mencionado procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que confirmado em Juízo, afasta a validade do reconhecimento da pessoa.

Embora não se olvide que o reconhecimento de pessoas se revele como prova importante para o processo penal, não se pode ignorar, por outro lado, o fato de que inocentes podem ser reconhecidos por crimes que, efetivamente, não cometeram. Como asseveram Janaína Matida e William Weber Cecconello:

"(...) Procedimentos adotados para o reconhecimento podem aumentar a probabilidade de um falso reconhecimento, como a apresentação de um único suspeito (show-up), ou múltiplos suspeitos ao mesmo tempo (álbum de suspeitos). Neste contexto de manifestas irregularidades, o reconhecimento por método fotográfico é tido como pouco confiável no Brasil, sendo preferível o reconhecimento presencial". (CECCONELLO, William Weber; MATIDA, Janaína. Reconhecimento fotográfico e presunção de inocência, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v.7, n1 (2021). Dossiê: admissibilidade da prova no processo penal).

Verifica-se que o elemento principal produzido em relação à autoria imputada ao recorrente foi a fotografia destacada na transcrição do acórdão, que circulou entre vítimas e testemunhas através de aplicativo de mensagens de celular logo após o fato delituoso, tornando-se o ponto de partida para as demais iniciativas probatórias.

O reconhecimento, portanto, nasceu da modalidade denominada "show up", consistente na apresentação de apenas uma fotografia do suspeito, com a solicitação para que a vítima e as testemunhas identificassem se ele seria o autor do crime.

Constata-se que o reconhecimento pessoal foi realizado de maneira completamente informal, em manifesta discordância ao quanto previsto no art. 226 do CPP. Ademais, embora o reconhecimento tenha sido repetido em Juízo, tem-se que a nulidade ocorrida no reconhecimento inicial, prejudica todos os subsequentes. Sobre isso vale conferir posicionamento desta Corte:

"[...] não obstante o ato de reconhecimento fotográfico irregular haja sido repetido em juízo em relação à primeira vítima, tal circunstância não convalida os vícios pretéritos. Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, afeta todos os subsequentes, haja vista que, [...], o reconhecimento de

peçoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepelível, característica também pontuada pelo art. 2º, § 1º, da Resolução n. 484/2022 do CNJ [...]". (HC n. 790250/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 14/02/2023, DJe de 17/02/2023). Grifos acrescentados.

Sendo assim, forçoso declarar que o reconhecimento do recorrente não se reveste de valor probatório, havendo carência de provas aptas à comprovação da autoria do crime pelo qual foi condenado. Tal procedimento, conforme julgados desta Corte, é nulo, não servindo a amparar uma condenação na esfera criminal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO A PENA DE 30 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. HOMICÍDIOS E ROUBO. ART. 226 DO CPP.

RECONHECIMENTO DE PESSOAS. NULIDADE. SHOW-UP. FOTOGRAFIA 3x4 ANTIGA, DATADA DE 9 ANOS ANTES DO CRIME, DE QUANDO O PACIENTE TINHA APENAS 15 ANOS DE IDADE, MOSTRADA ISOLADAMENTE À VÍTIMA NA DELEGACIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS INDEPENDENTES DE AUTORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO NECESSÁRIO PARA A PRONÚNCIA. ELEVADO RISCO DE ERRO JUDICIAL MATERIAL (FALSO POSITIVO). ORDEM CONCEDIDA PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE.

1. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.

2. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

3. Na espécie, a pronúncia do paciente foi embasada tão somente no reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas em total desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) configurasse indício de autoria delitiva pelo paciente.

4. Mais precisamente, durante a fase investigativa, pouco mais de um mês após o crime, foi apresentada uma fotografia isolada do paciente à vítima, a configurar o chamado show-up, que tem potencial indutor em relação à identificação do suspeito e está em contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

5. Não bastasse o uso da técnica show-up, não está esclarecido nos

autos do inquérito o motivo pelo qual o paciente foi considerado um suspeito a fim de que sua fotografia fosse mostrada à vítima nessa qualidade. Ademais, a fotografia do paciente apresentada à vítima consistiu em uma fotografia 3x4, constante de seu cadastro civil, datada de mais de 9 anos antes do crime, quando o paciente tinha apenas 15 anos de idade. A defesa juntou aos autos fotografia atual do paciente, que demonstra que ele teve sensíveis alterações de fisionomia desde o registro fotográfico mencionado e que demonstra, ainda, que ele tinha características distintas daquelas descritas pela vítima à autoridade policial ("branco, magro e baixo"). Tais circunstâncias do caso concreto incrementam ainda mais o risco de erro no reconhecimento pessoal e, conseqüentemente, o risco de erro judicial material (falso positivo). Todavia, essas deficiências da prova deixaram de ser consideradas e enfrentadas pelas instâncias ordinárias, a despeito das provocações da defesa.

6. Uma vez que o reconhecimento do paciente é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua despronúncia, ante a inexistência de nenhum outro indício de autoria dos crimes descritos na denúncia, à luz dos arts. 413 e 414 do CPP.

7. Ordem concedida para despronunciar o paciente das imputações objeto do Processo n. 0003802-68.2018.8.17.0990.

(HC n. 948.558/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO PARQUET ESTADUAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA TÉCNICA DO SHOW UP. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO AMPARADA EM RECONHECIMENTO PESSOAL FALHO E NO TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DESCRIÇÃO DOS EVENTOS DELITIVOS QUE GERA DÚVIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REVALORAÇÃO DE PROVAS QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

2. É nulo o reconhecimento pessoal efetuado pela técnica conhecida como show-up, conduta que consiste em exibir apenas o suspeito, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou testemunha diga se identifica o autor do crime, o que contraria a dicção do art. 226 do Código de Processo Penal e a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidada no HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020.

Precedentes: HC n. 822.286/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023; AgRg no AREsp n. 1.852.475/SP,

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023; HC n. 700.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; HC 918.793/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 06/06/2024; AgRg no AREsp 2.594.573/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 03/06/2024;

AgRg no AREsp 2.464.192/DF, Rel. Mina. DANIELA TEIXEIRA, DJe de 29/04/2024; HC 770.348/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 14/09/2022.

(...)

11. Agravo regimental do Ministério Público estadual desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.989.537/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)
(Grifos acrescentados)

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. e-STJ 1.652-1.656 e **concedo, de ofício, a ordem de *habeas corpus*** para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal, anular a condenação proferida pelo Tribunal do Júri e despronunciar ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA, sem prejuízo de formulação de nova decisão, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal

Comunique-se com urgência o Tribunal de origem e o Juízo singular.

Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2025.

Ministra Daniela Teixeira

Relatora